

1512473-43.2021.8.26.0604
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio
Comarca: Sumaré
Foro: Foro de Sumaré
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX DE ANDRADE PEREIRA

Vistos.

ALEX DE ANDRADE PEREIRA foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §§1o e 4o, II, do Código Penal, porque no dia 8 de dezembro de 2021, por volta das 21h15, na Rua Ipiranga, nº 302, nesta cidade de Sumaré, teria, mediante escalada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sumaré
Foro de Sumaré
1ª Vara Criminal
Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

1512473-43.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1512473-43.2021.8.26.0604
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX DE ANDRADE PEREIRA

Vistos.

ALEX DE ANDRADE PEREIRA foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §§1o e 4o, II, do Código Penal, porque no dia 8 de dezembro de 2021, por volta das 21h15, na Rua Ipiranga, nº 302, nesta cidade de Sumaré, teria, mediante escalada, subtraído para si coisas alheias móveis pertencentes a Jamerson da Silva.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da inicial, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pelo princípio da insignificância e, de forma subsidiária, pela concessão dos benefícios legais.

Relatados. D E C I D O:

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 9/12, auto de exibição de fls. 13/16, bem como pelas declarações das testemunhas.

A autoria, por sua vez, restou revelada pela prova oral colhida.

A vítima JAMERSON DA SILVA disse em juízo que no dia dos fatos estava em sua residência, quando ouviu alguns ruídos no telhado da casa. Desconfiado de que alguém estivesse sobre seu imóvel, telefonou para a polícia, os policiais estiveram no local e conseguiram abordar o réu no telhado da casa. O réu foi abordado após ter subtraído fios de cobre e cabeamento de rede que pertenciam à sua residência, tanto que teve danos no fornecimento de internet e da iluminação do local.

A policial GABRIELA ALBUQUERQUE DOS REIS disse em juízo ter sido acionada na ocasião para comparecer à residência da vítima, ao chegar ao local encontrou réu sobre o telhado da casa em poder dos fios de cobre que havia subtraído. A vítima estava no local e reconheceu os objetos furtados.

O policial BRUNO SÓCRATAS DE CARVALHO disse em juízo que também foi acionado na ocasião, subiu no telhado da casa da vítima, juntamente com um colega, e encontrou o réu escondido no local, no entanto não o viu fazendo uso de nenhuma substância entorpecente.

O réu confessou em juízo a autoria do crime. Disse que na ocasião estava sob efeito de drogas e, ao passar na residência da vítima, subiu o telhado do imóvel, porém não subtraiu nenhum objeto, estava no local apenas fazendo uso de entorpecente.

Assim, ante a convergência de todos os depoimentos colhidos em juízo, resta bem evidenciado que o réu praticou crime de furto.

O crime foi consumado, dado que o acusado manteve a posse dos bens subtraídos.

O crime foi qualificado pela escalada constatados pelo laudo pericial de fls. 157/161.

Embora de pequeno valor os bens subtraídos, não se mostra aplicável o princípio da insignificância pelos maus antecedentes do acusado, até porque: "O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal."(STF -HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016).

Comprovado o delito e a autoria delitiva por parte do réu, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão do crime ter sido praticado com violação de domicílio, vulnerando, além do patrimônio, a intimidade e privacidade da vítima, tudo a indicar maior reprovabilidade da conduta bi-qualificação do primeiro delito, perfazendo esta 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Pela reincidência (fls. 52), que prepondera sobre a confissão (art. 67 do Código Penal), elevo a reprimenda para 3 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Pelo furto praticado em repouso noturno, elevo a pena em 1/3 perfazendo a pena final 4 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, que torno definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, atento às diretrizes legais, fixo o regime fechado, dada à reincidência do acusado.

Os benefícios legais devem ser buscados junto ao juízo das execuções criminais, dada a ausência de prova sobre requisitos subjetivos destes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR ALEX DE ANDRADE PEREIRA à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, fixado cada um em um trinta avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração ao art. 155, §§10, 40, inciso II, do Código Penal;

Pela reincidência e maus antecedentes, não faz jus o réu aos benefícios legais pela ausência dos requisitos subjetivos.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois respondeu preso ao processo e ainda subsiste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública contra novos delitos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Sumaré, 22 de novembro de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito